

Verordnung zur Änderung der Verordnung über Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für den Verkehr mit Taxen in der Stadt Erlangen (Taxitarifordnung) vom 19. Juni 2008 (Die amtlichen Seiten Nr. 13 vom 26. Juni 2008), zuletzt geändert durch Änderungsverordnung vom 1. August 2022 (Die amtlichen Seiten Nr. 16 vom 11. August 2022)

Aufgrund von § 51 Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 1690), zuletzt geändert durch Art. 7 Abs. 4 des Gesetzes vom 11. April 2024 (BGBl. I Nr. 119), und § 11 Nr. 1 der Delegationsverordnung (DeIV) vom 28. Januar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), zuletzt geändert durch § 2 der Verordnung vom 20. Mai 2025 (GVBl. S. 158), erlässt die Stadt Erlangen folgende Verordnung:

Art. 1

1. § 2 wird wie folgt geändert:

- a) In Abs. 1 wird das Wort „Grundpreis“ durch das Wort „Mindestfahrpreis“ ersetzt.
- b) In Abs. 2 Nr. 1 wird der Betrag „4,70 Euro“ durch den Betrag „4,90 Euro“ und die Angabe „42,55 Meter“ durch die Angabe „40,82 Meter“ ersetzt.
- c) In Abs. 2 Nr. 2 wird der Betrag „2,50 Euro“ durch den Betrag „2,60 Euro“ und die Angabe „80,00 Meter“ durch die Angabe „76,92 Meter“ ersetzt.
- d) In Abs. 2 Nr. 3 wird der Betrag „2,00 Euro“ durch den Betrag „2,10 Euro“ und die Angabe „100,00 Meter“ durch die Angabe „95,24 Meter“ ersetzt.
- e) In Abs. 4 Nr. 1 wird der Betrag „2,50 Euro“ durch den Betrag „3,00 Euro“ ersetzt.
- f) In Abs. 4 Nr. 2 wird der Betrag „5,00 Euro“ durch den Betrag „7,50 Euro“ ersetzt.

2. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt:

„§ 2a Tarifkorridor

(1) Bei Fahrten auf vorherige Bestellung mit vereinbartem Abfahrts- oder Zielort innerhalb des Stadtgebietes Erlangen sind abweichend von dem in § 2 geregelten Beförderungsentgelt Festpreise nach Maßgabe der folgenden Absätze zulässig. Die vorherige Bestellung kann insbesondere per Telefon oder per Smartphone-Anwendung (App) erfolgen. Bei der Bestellung müssen zuschlagspflichtige Umstände abschließend benannt werden.

(2) Die Höhe des Beförderungsentgeltes für Fahrten nach § 2a wird abweichend von § 2 zwischen dem Unternehmen oder einem von diesem beauftragten Dritten (v.a. Taxizentralen oder Vermittlungsplattformen) mit dem Kunden als Festpreis mit etwaigen Zuschlägen bei der Bestellung vor der Fahrt vereinbart. Dem Kunden ist vor der Fahrt eine Bestätigung des vereinbarten Festfahrpreises mit Darstellung der enthaltenen Zuschläge und Angabe von Datum und Uhrzeit der Vereinbarung auszustellen. Diese Bestätigung kann insbesondere elektronisch, etwa mittels eines appbasierten Systems, per Mail oder per SMS erfolgen.

(3) Der vereinbarte Festpreis nach § 2a darf höchstens um 25 % nach oben vom Beförderungsentgelt nach § 2 Abs. 1 und 2 einschließlich etwaiger Zuschläge nach § 2 Abs. 4 abweichen. Eine Abweichung nach unten ist nicht erlaubt; stattdessen finden die Regelungen des § 2 Abs. 3 für die Berechnung des Festpreises keine Anwendung.

(4) Jede Fahrt zum vorherbestellten Festpreis nach dieser Vorschrift ist vor Beginn der Beförderung im Fahrpreisanzeiger zu erfassen.

(5) Wird eine Fahrt zum Festpreis auf Wunsch des Fahrgastes vor Erreichen des vereinbarten Zielorts für mehr als 5 Minuten unterbrochen, ist für die bisher zurückgelegte Strecke der vereinbarte Festpreis zu zahlen und die Fahrt beendet. Der Fahrtabbruch ist schriftlich oder elektronisch zu dokumentieren.

(6) Alle nach dieser Vorschrift im Unternehmen durchgeführten Fahrten sind vom Unternehmen oder einem von diesem beauftragten Dritten unter Angabe der folgenden Daten schriftlich oder elektronisch einzeln zu erfassen:

- a) die Höhe des vereinbarten Festpreises,
- b) die im vereinbarten Festpreis enthaltenen Zuschläge,
- c) der Zeitpunkt der Vereinbarung,
- d) der Zeitpunkt des Beförderungsbeginns,
- e) der Zeitpunkt des Beförderungsendes,
- f) die Anzahl der Besetzkilometer.

Die steuerlichen Aufzeichnungspflichten bleiben hiervon unberührt. Die Aufzeichnungen aus den Abs. 3 und 5 sind für die Dauer der steuerlichen Aufbewahrungsfristen aufzubewahren und den Aufsichtsbehörden auf Anforderung unverzüglich zur Einsichtnahme vorzulegen. Der Unternehmer hat zu gewährleisten, dass eine Zuordnung zum jeweiligen Beförderungsauftrag möglich ist.“

3. In § 3 Abs. 1 wird der Betrag „2,00 Euro“ durch den Betrag „2,10 Euro“ ersetzt.

Art. 2

Diese Verordnung tritt am 20.10.2025 in Kraft.